Term sheet — linea di credito ponte

BANCA FERRATA S.p.A. Direzione Crediti Speciali — Ufficio Ristrutturazioni Via San Prospero 6, 20121 Milano — tel. 02 8845.210 — PEC ferrata@pec.bancaferrata.it Iscritta all'albo delle banche al n. 5872 — C.F. e P.IVA 09183640151

Milano, 6 marzo 2031 Rif. BF/RIS/2031/0296 — sostituisce il rif. BF/RIS/2031/0241 del 20 febbraio 2031

Spett.le Novacorda S.p.A. Via Emilia Parmense 118 — 29122 Piacenza alla c.a. dell'amministratore delegato e del direttore amministrazione, finanza e controllo PEC: novacorda@pec.it

Oggetto: linea di credito ponte per euro 6.000.000,00 — indicazione di termini e condizioni, non vincolante

Con riferimento agli incontri del 4 febbraio e del 3 marzo 2031 e alla documentazione trasmessa dai vostri consulenti, Vi indichiamo qui di seguito i termini alle condizioni dei quali la scrivente sarebbe disposta a sottoporre ai propri organi deliberanti la concessione di una linea di credito a servizio della fase che precede l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione in corso di negoziazione.

Il presente documento è redatto a fini di discussione, non costituisce proposta contrattuale né impegno a concedere credito e non produce obbligazioni a carico della scrivente, fatta eccezione per l'articolo 7, in materia di riservatezza e di legge applicabile.

1. Contesto della richiesta

Secondo la documentazione trasmessa dalla Società, l'indebitamento complessivo verso terzi ammonta a euro 100.000.000,00, di cui euro 82.000.000,00 verso banche, intermediari finanziari e portatori di strumenti di debito ed euro 18.000.000,00 verso fornitori, Erario ed enti previdenziali. Il fabbisogno di cassa della fase di negoziazione è stato quantificato dalla Società, sulla base del piano di tesoreria, in misura non superiore all'importo indicato al successivo articolo 2.

I dati sono ripresi dai documenti forniti dalla Società e non sono stati oggetto di verifica indipendente da parte della scrivente.

2. Termini economici e tecnici

Voce	Indicazione
Finanziatore	Banca Ferrata S.p.A.
Prenditore	Novacorda S.p.A.
Importo massimo	Euro 6.000.000,00
Forma tecnica	Apertura di credito a scadenza fissa, non rotativa
Utilizzi	Due tranche di euro 3.000.000,00 ciascuna. La prima non prima del rilascio del provvedimento di cui all'articolo 3.2; la seconda non prima di trenta giorni dalla prima e subordinata alla verifica degli scostamenti dal piano di tesoreria
Destinazione	Capitale circolante, retribuzioni, forniture funzionali alla continuità dell'attività. È esclusa la destinazione al rimborso di debiti finanziari pregressi
Durata	Dodici mesi dal primo utilizzo, con rimborso in unica soluzione alla scadenza
Tasso	Euribor 3 mesi, con floor a zero, maggiorato di 550 punti base
Commissione di strutturazione	1,25% dell'importo massimo, esigibile alla stipula
Commissione di mancato utilizzo	0,40% annuo sulla parte non utilizzata

Voce	Indicazione
Interessi di mora	Tasso contrattuale maggiorato di 200 punti base
Garanzie	Pegno sui crediti derivanti dalle commesse Terminal Adriatico (contratto 2030/118) e Autostrada Val Trebbia (contratto 2030/144), con notifica ai debitori entro dieci giorni dal primo utilizzo; mandato irrevocabile all'incasso sul conto acceso presso la scrivente
Rango fra creditori finanziari	Tranche Super Senior ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'accordo intercreditor del 5 marzo 2030
Collocazione del credito nella procedura	Da definire in conformità al provvedimento di cui all'articolo 3.2, dal quale dipende il trattamento del credito
Covenant	Rispetto del piano di tesoreria con tolleranza del dieci per cento sul saldo di cassa di fine mese; divieto di nuovo indebitamento finanziario; divieto di distribuzioni
Reporting	Rendiconto settimanale di cassa entro il mercoledì successivo alla settimana di riferimento, a decorrere dalla stipula del contratto
Foro	Tribunale di Milano

3. Condizioni per la concessione

3.1 Delibera favorevole del Comitato Crediti della scrivente. La pratica è stata istruita dall'Ufficio Ristrutturazioni ed è iscritta all'ordine del giorno per una delle prossime sedute; alla data odierna non è stata assunta alcuna delibera e nessun importo è stato messo a disposizione della Società.

3.2 Rilascio, da parte del tribunale competente, del provvedimento di autorizzazione richiesto ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nei termini e con il contenuto che risulteranno dal provvedimento medesimo.

3.3 Evidenza della proroga, per atto scritto sottoscritto ai sensi dell'articolo 6.4 dell'accordo intercreditor, del periodo di sospensione delle azioni, per una durata non inferiore a sei mesi dalla data della stipula.

3.4 Raccolta delle adesioni all'accordo di ristrutturazione nella misura richiesta dalla legge, attestata dal conteggio dell'agente sul prospetto delle esposizioni aggiornato.

3.5 Consegna della relazione del professionista indipendente nel testo definitivo, riferita a dati non anteriori a novanta giorni rispetto alla stipula.

3.6 Conferma scritta, da parte della Società, dell'assenza di procedure esecutive sui beni oggetto delle garanzie di cui all'articolo 2 e dell'assenza di atti di precetto notificati.

3.7 Esito soddisfacente delle verifiche antiriciclaggio e delle verifiche sulla titolarità effettiva, secondo la normativa applicabile.

3.8 Stipula del contratto di finanziamento e degli atti di garanzia nella forma richiesta dalla scrivente, entro sessanta giorni dalla delibera di cui all'articolo 3.1.

4. Documentazione richiesta

Restiamo in attesa del prospetto delle esposizioni aggiornato al 31 marzo 2031, del piano di tesoreria nella versione approvata dall'organo amministrativo, dell'elenco delle posizioni scadute verso Erario ed enti previdenziali con l'indicazione degli eventuali piani di rateizzazione, delle copie dei contratti di commessa indicati all'articolo 2 e delle visure ipotecarie e catastali aggiornate sul compendio di Valmora Piacentina.

5. Rapporti in essere

Le condizioni economiche dei rapporti già in essere fra la scrivente e la Società non sono oggetto del presente documento e restano regolate dai rispettivi contratti. In particolare non sono oggetto di

rinegoziazione il parametro di indicizzazione e lo spread del finanziamento a termine rep. 4471/2027 e della linea revolving rep. 4472/2027, né le garanzie che li assistono, già iscritte.

6. Validità

Le indicazioni contenute nel presente documento restano valide fino al 30 aprile 2031 e decadono automaticamente in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale a carico della Società, di cessazione del periodo di sospensione delle azioni senza proroga, ovvero di modifiche del testo dell'accordo di ristrutturazione che incidano sul rango o sulle garanzie indicate all'articolo 2.

7. Riservatezza e legge applicabile

Il presente documento è riservato e non può essere comunicato a soggetti diversi dagli organi sociali della Società, dai suoi consulenti e dal professionista indipendente incaricato, salvo il deposito presso l'autorità giudiziaria a corredo dell'istanza di autorizzazione. Il documento è regolato dalla legge italiana.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per la definizione della documentazione richiesta all'articolo 4.

Distinti saluti.

Banca Ferrata S.p.A. Direzione Crediti Speciali — Ufficio Ristrutturazioni dott.ssa Silvia Ronchetti, responsabile dott. Marco Delpiano, gestore della relazione

Vi preghiamo di restituire copia del presente documento sottoscritta per presa d'atto della sua natura non vincolante e per accettazione della clausola di riservatezza.